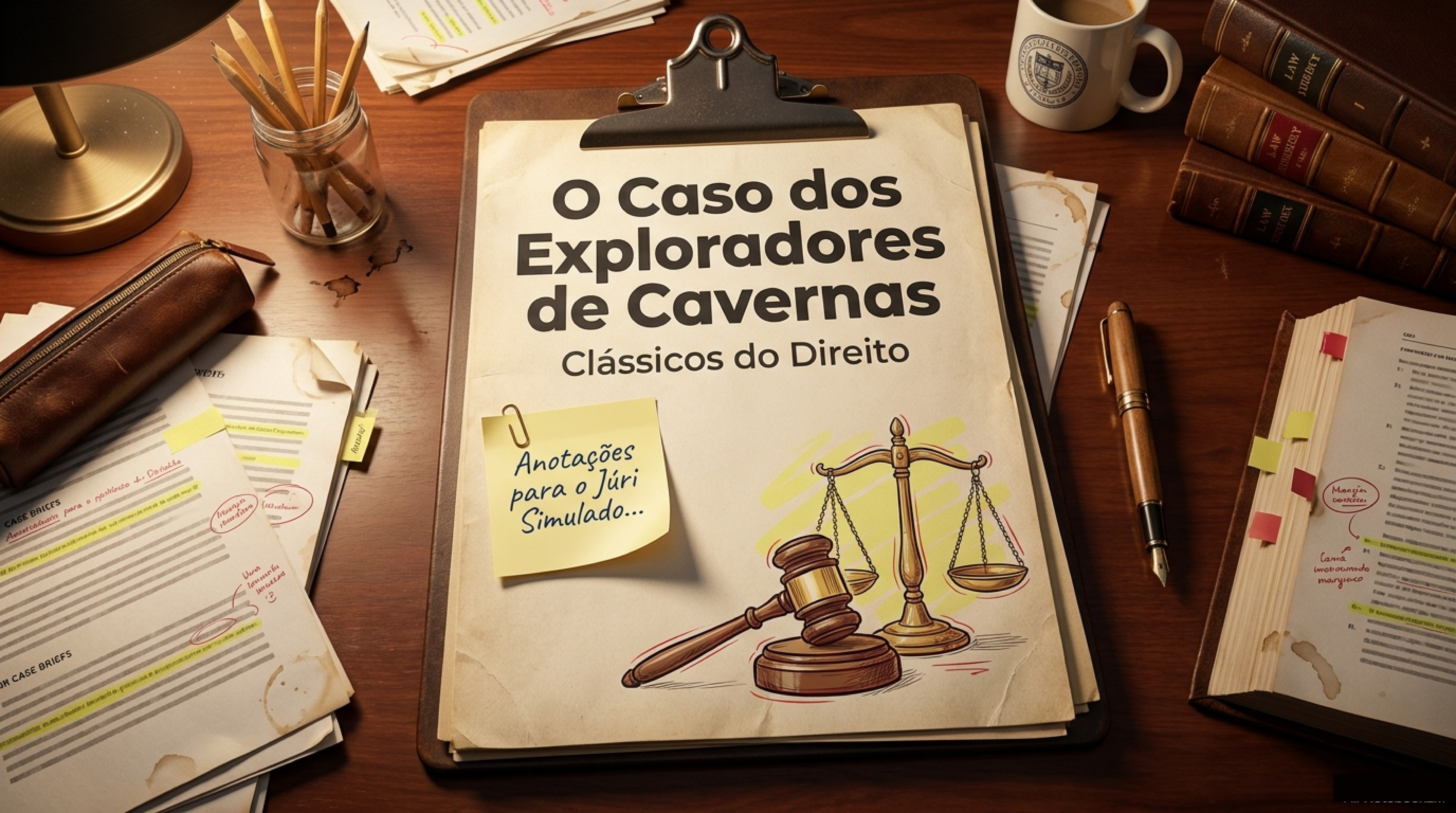


O Caso dos Exploradores de Cavernas

Clássicos do Direito

Anotações
para o Júri
Simulado...



A Origem do Dilema

Escrito em 1949 por Lon L. Fuller (Professor de Harvard), a obra é um experimento mental sobre a Filosofia do Direito. Não é sobre quem está certo, mas sobre como o Direito deve ser lido.

Conexão Brasil

Fatos extremos no mar (como o trágico naufrágio do Bateau Mouche) forçam o Direito a separar a fatalidade da negligência humana.

Case No. 15,383.

UNITED STATES v. HOLMES.

[1 Wall. Jr. 1.]¹

Circuit Court, E. D. Pennsylvania. April 22, 1842.

CONDUCT OF TRIAL—ADMISSION OF PERSONS WITHIN BAR—HOMICIDE BY SEAMEN—SHIPWRECK—ABANDONMENT OF PASSENGERS.

1. Although this court is deprived, by the act of March 2, 1831, of the power to punish, as for a contempt of court, the publication during trial, of testimony in a case, yet, having power to regulate the admission of persons, and the character of proceedings within its own bar, the court can exclude from within the bar any person coming there to report testimony during the trial.

[Cited in U. S. v. Anon., 21 Fed. 768.]

2. Seamen have no right, even in cases of extreme peril to their own lives, to sacrifice the lives of passengers, for the sake of preserving their own. On the contrary, being common carriers, and so paid to protect and carry the passengers, the seamen, beyond the number necessary to navigate the boat, in no circumstances can claim exemption from the common lot of the passengers.

U.S. v. Holmes (1842) - Passageiros jogados ao mar para salvar o bote.

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS



Regina v. Dudley & Stephens (1884) - Marinheiros devoram o jovem taifeiro para sobreviver.

A Tragédia no Planalto Central (Ano 4299)

Dia 1

Deslizamento
soterra 5 membros
da Sociedade
Espeleológica.

Dia 20

Contato via rádio.
Engenheiros
Engenheiros pedem
10 dias.
Médicos confirmam
inanição.
Autoridades se calam
sobre o sacrifício.
Rádio silencia.

Dia 23

**O “Contrato” e os
Dados.**
Whetmore propõe
o sorteio, tenta
desistir, mas os
dados são lançados.
Whetmore é **morto**
e devorado.

Dia 32

Resgate concluído
a um custo trágico:
10 operários
morreram
desobstruindo
a caverna.

Conexão Brasil

O resgate real dos 33 mineiros
chilenos (2010). A privação
extrema afeta o discernimento
moral, aplicável no Brasil
como possível excludente de
culpabilidade por inexigibilidade
de conduta diversa.

Atenção! →

O Dilema Incontornável

Quem quer que voluntariamente tire a vida de outro será punido com a morte. (N.C.S.A. § 12-A)

Alisumo de
experimento
do Direito.

Homicídio Doloso

Houve deliberação
(dias de debate), intenção
(voluntariamente) e
execução fria.

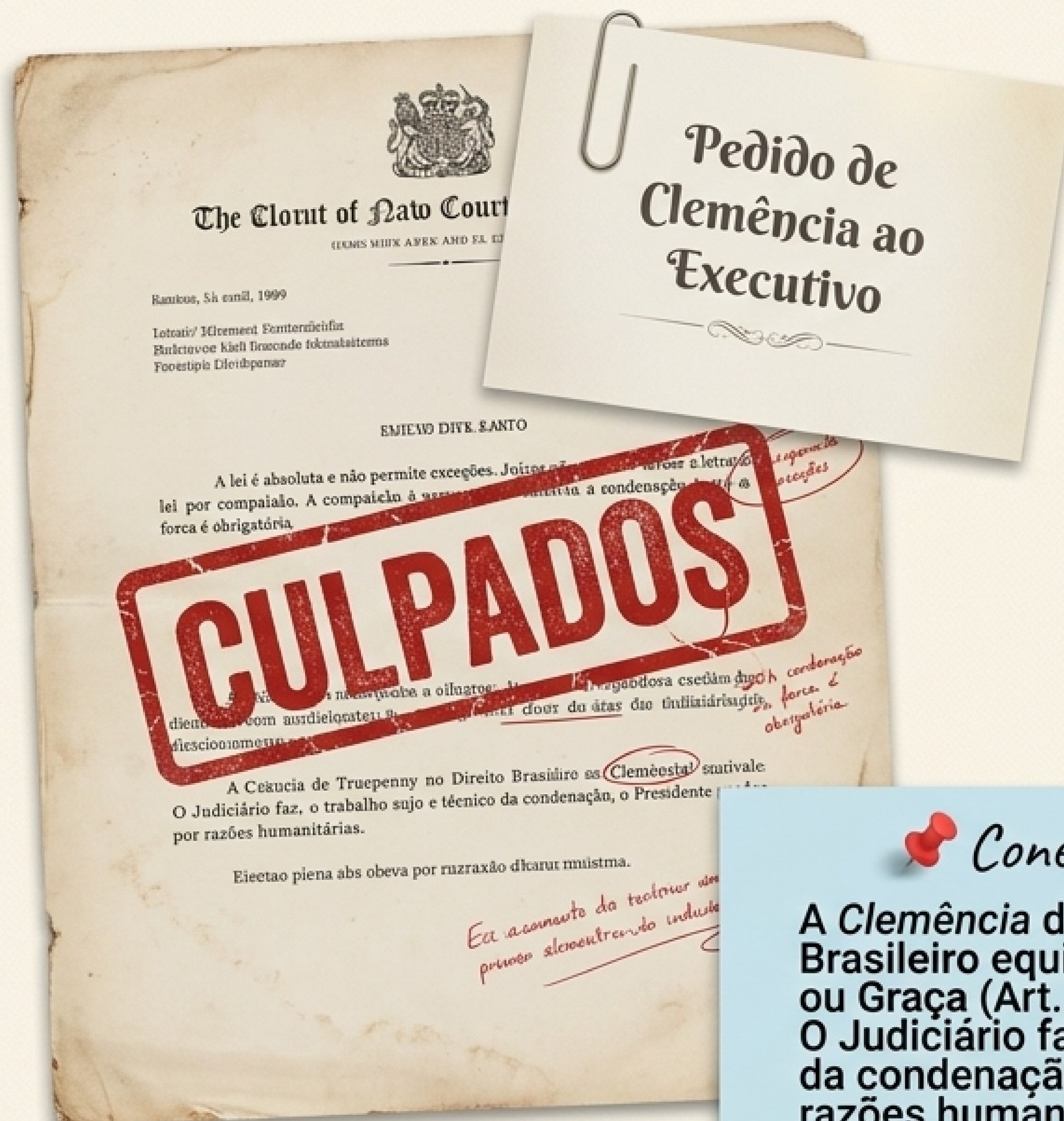
Instinto de Sobrevivência

Se 10 operários morreram
legalmente para salvá-los,
por que não sacrificar um
para salvar quatro?

Conexão Brasil

Art. 24 do Código Penal:
Estado de Necessidade.
Furtar para não morrer de
fome (Furto Famélico) ou
sacrificar um bem para
salvar outro não é crime.
Mas e matar um inocente?
O debate ferve.

1. Juiz Truepenny: O Positivista Institucional

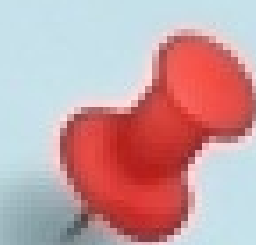


• Argumento Central

A lei é absoluta e não permite exceções. Juízes não devem torcer a letra da lei por compaixão. A condenação à força é obrigatória.

• A Válvula de Escape

Ele transfere o peso moral para o Poder Executivo, implorando por "Clemência" (perdão) para não sujar as mãos do Judiciário.



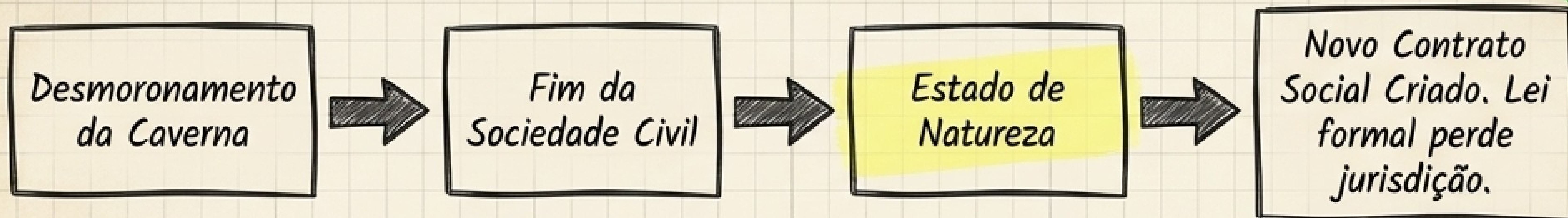
Conexão Brasil

A Clemência de Truepenny no Direito Brasileiro equivale ao Indulto Presidencial ou Graça (Art. 84, XII, CF). O Judiciário faz o trabalho sujo e técnico da condenação; o Presidente perdoa por razões humanitárias.

2. Juiz Foster: O Jusnaturalista



Argumento Territorial / Moral



O Propósito da Lei



Letra Fria: Punição cega.

Espírito da Lei: Dissuasão e Prevenção. A lei não pode prevenir a fome extrema nem a legítima defesa.

Conexão Brasil

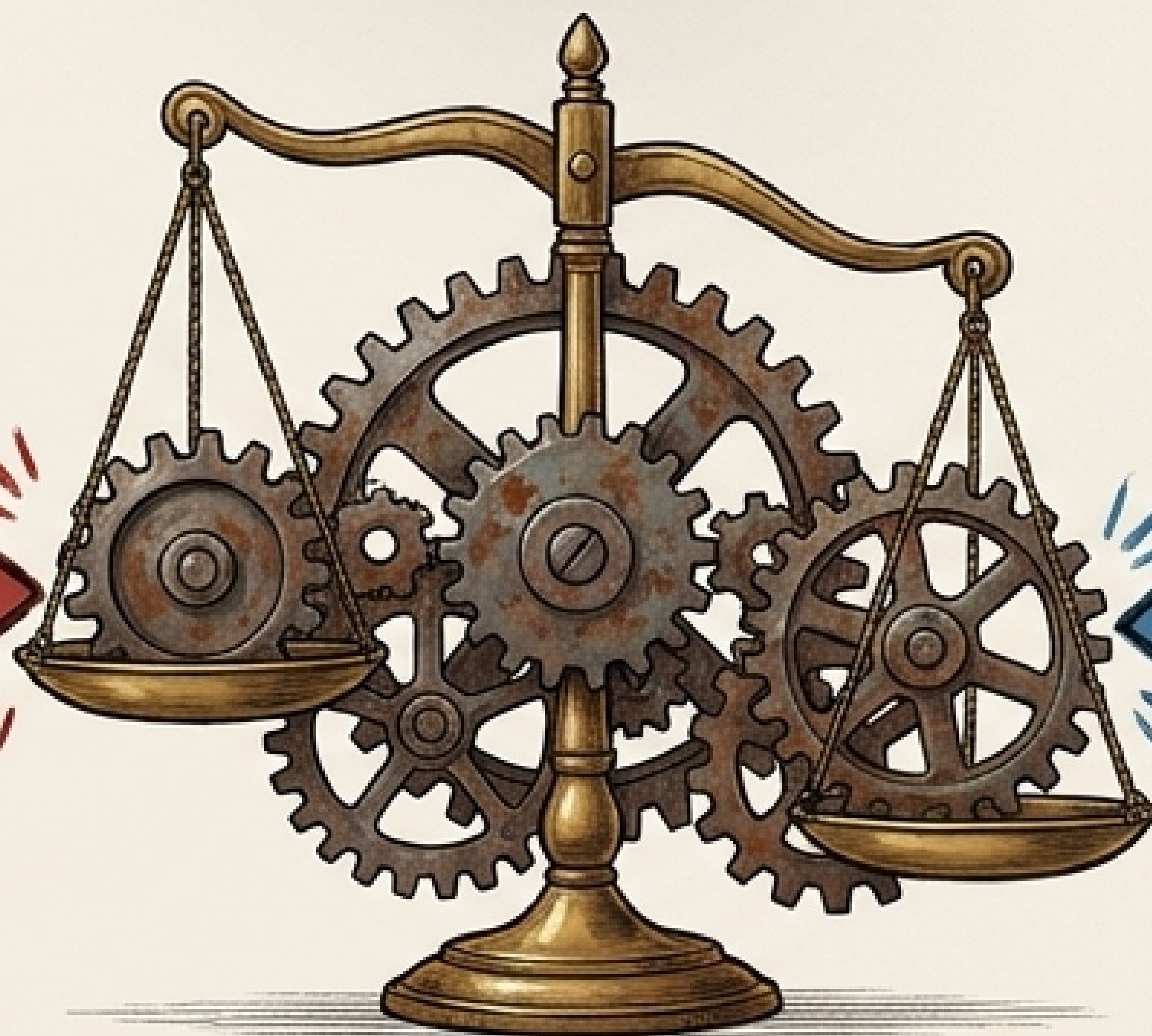
Interpretação Teleológica: Art. 5º da LINDB ("Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais...").

O STF permitiu o aborto de fetos anencéfalos anncienico (ADPF 54) não pela letra fria, mas pelo propósito de proteger a dignidade.

3. Juiz Tatting: O Conflito Moral (A Evasão)

**VEREDITO:
ABSTENÇÃO**

EMOÇÃO
(Repulsa pelo canibalismo)



RAZÃO
(Furos lógicos da defesa)

Core Argument:

Tatting destrói o argumento de Foster com perguntas insolúveis:

- Se estavam em “Estado de Natureza”, exatamente em que minuto ele começou?
- Se Whetmore atirasse neles primeiro, seria legítima defesa contra o “novo contrato”?

Incapaz de resolver o paradoxo moral, ele sofre um colapso cognitivo e recusa-se a julgar.

Conexão Brasil

No Brasil, um juiz não pode fazer como Tatting. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 140 do CPC) proíbe o “non liquet” (recusa em julgar por lacuna ou obscuridade). O juiz é obrigado a decidir sempre.

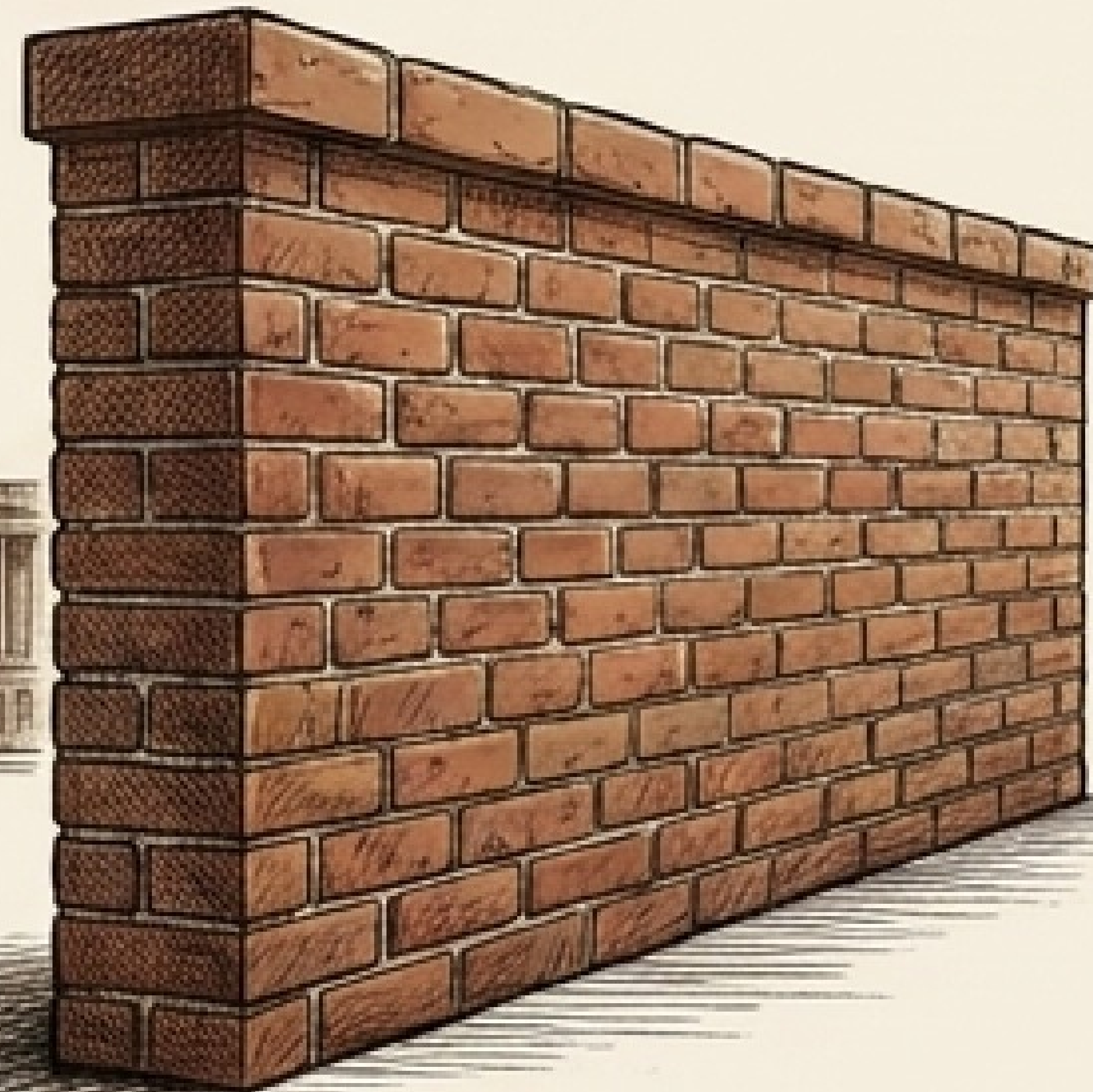
4. Juiz Keen: O Positivista Estrito

**VEREDITO:
CULPADOS**

Separação Absoluta dos Poderes



Câmara/Congresso



Tribunal/Judiciário

Literalismo!

A Lei Fria

A lei diz "tirar a vida = força".
Ponto final. É impossível adivinhar
o "propósito" de uma lei, pois os
legisladores tinham muitas
intenções divergentes.

Conexão Brasil

Keen seria o maior crítico do
Ativismo Judicial do STF.
Quando o STF criminalizou a
homofobia por analogia ao
racismo (MI 4733), um juiz
"Keen" diria: "A omissão é do
Congresso, tribunal não inventa
pena sem lei estrita".

O Papel do Juiz

*Ativismo
Zero!*

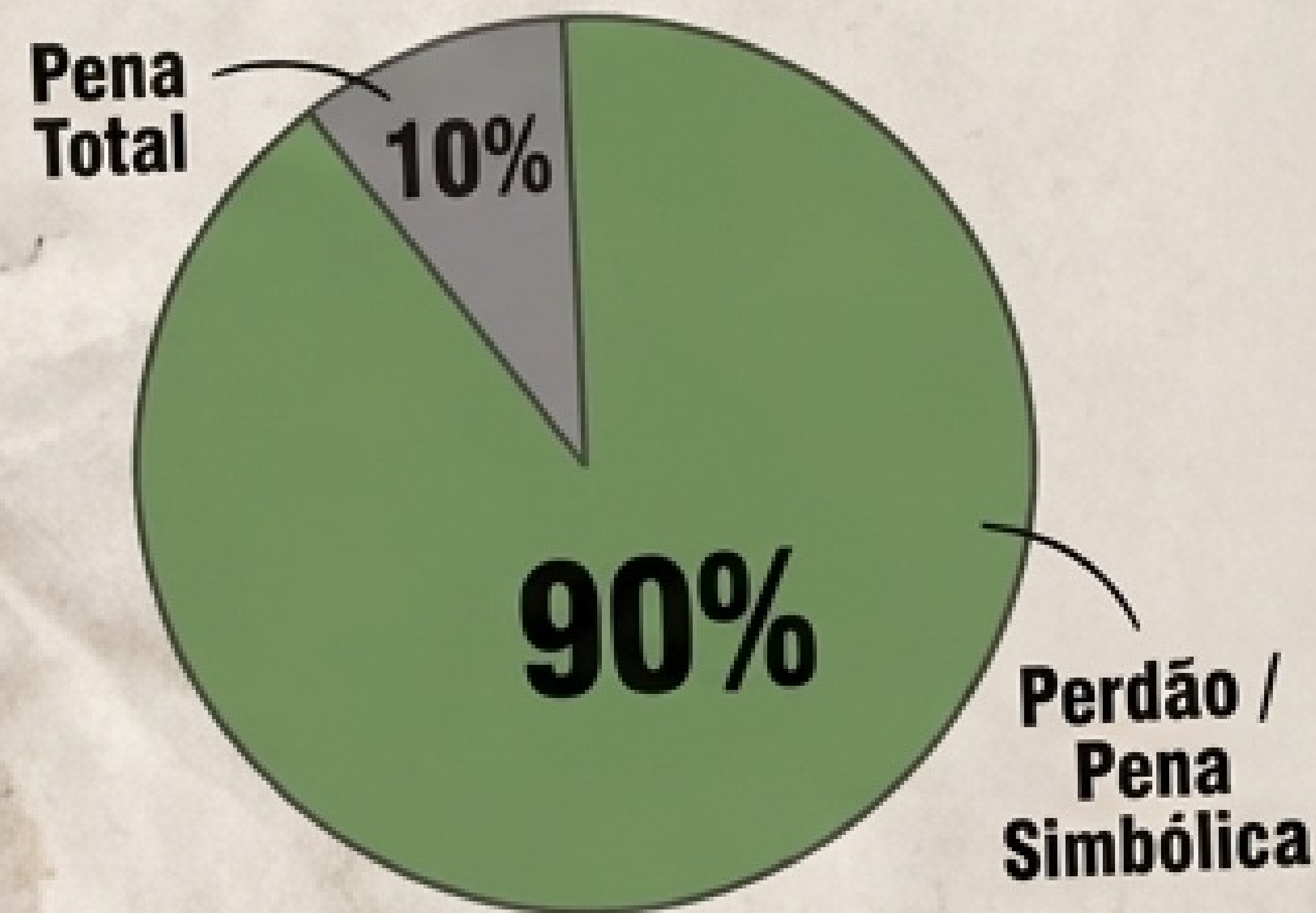
O juiz não é um filósofo moral
nem um consertador de leis ruins.

Decisões duras e rigorosas
forçam o Legislativo a trabalhar
direito e criar leis melhores.

5. Juiz Handy: O Realista Político



Opinião Pública



90% da População Exige o Perdão ou Pena Simbólica

O Pragmatismo e o Senso Comum

- O Direito existe para pessoas reais, não para teorias abstratas de gabinete.
- Handy quebra o decoro revelando uma fofoca: a secretária do Executivo disse que o Presidente não dará clemência.
- Conclusão: Se os juízes lavarem as mãos, esses homens morrerão de verdade. O bom senso manda absolver.

Conexão Brasil

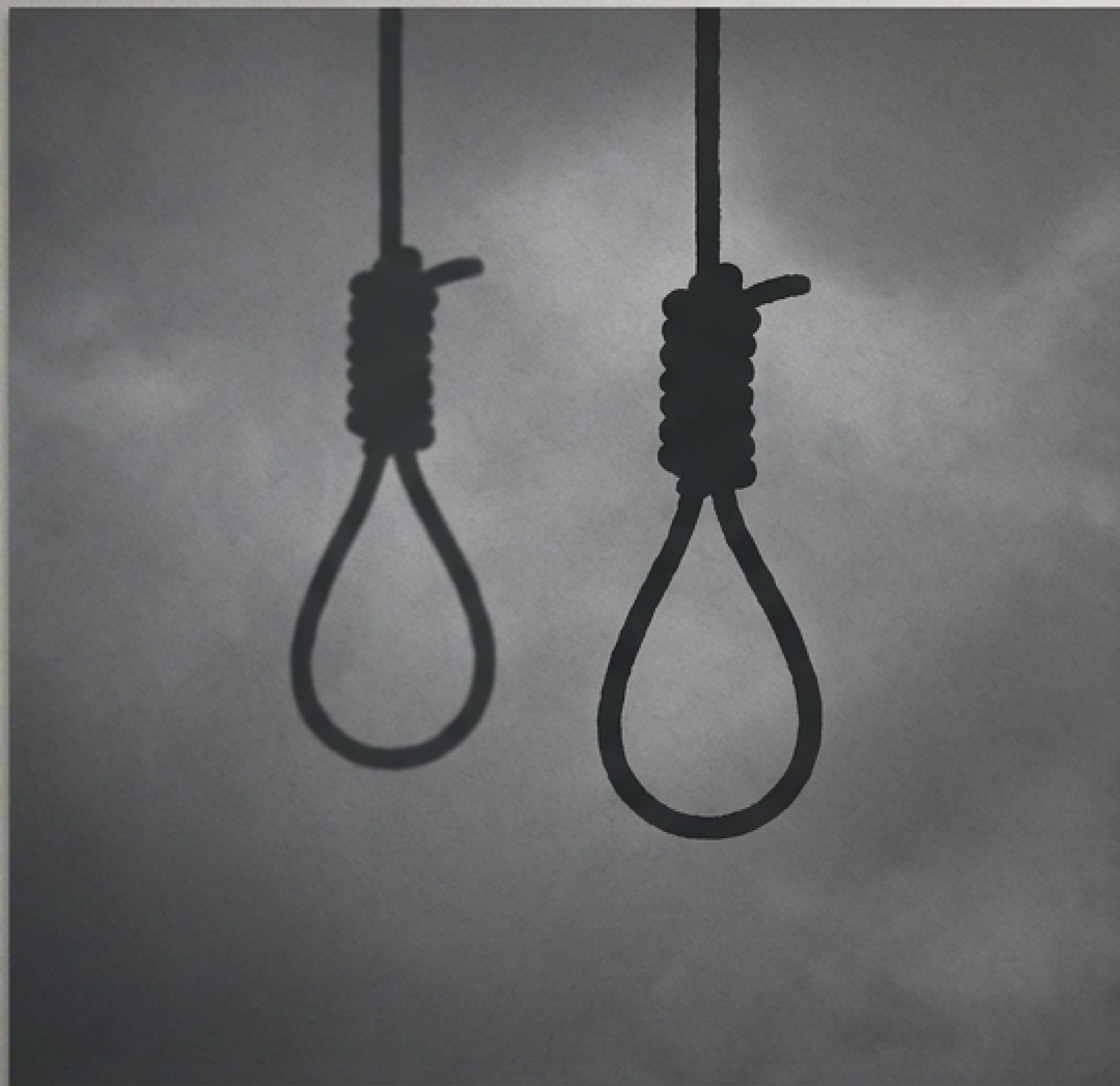
A voz do povo no Direito: O Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, CF). No Brasil, jurados populares julgam crimes contra a vida baseados em sua "íntima convicção", podendo absolver por compaixão, ignorando a letra fria da lei.

A Grande Matriz do Julgamento

Juiz	Veredito	Escola Filosófica	Argumento Central
Truepenny	Força	Positivismo Institucional	A lei condena de forma absoluta. O Executivo que conceda o perdão.
Foster	Livres	Jusnaturalismo / Teleológico	O Estado de Natureza anula a lei. O fim social da lei é a prevenção.
Tatting	Absteve-se	Ceticismo Moral	Preso em paradoxos morais e lógicos. Recusa-se a participar.
Keen	Força	Positivismo Estrito	Aplique-se o texto estrito. O Judiciário não legisla nem perdoa.
Handy	Livres	Realismo Pragmático	90% do povo pede absolvição. O Direito requer senso comum.

Concordam na pena, discordam no papel da Clemência!

O Veredito: O Peso do Empate



O Placar Final da Suprema Corte:

2 Juízes Inocentam (Foster, Handy)
2 Juízes Condenam (Truepenny, Keen)
1 Juiz Omite-se (Tatting)

A Regra de Ouro de Newgarth: Quando a corte revisora empata, a sentença original de 1ª instância é mantida.

Consequência: Os exploradores foram enforcados em 2 de abril de 4300.

Conexão Brasil

Como seria no STF? O Regimento Interno (Art. 146) determina que, em matéria penal e Habeas Corpus, o empate favorece o réu (*In dubio pro reo*). No Brasil moderno, este empate os salvaria da forca.

As “Cavernas” Modernas do Brasil



O Vácuo do Estado de Natureza

O paralelo de Fuller (baseado nos comentários de Célio Egídio) expõe a fratura social brasileira.

A exclusão social cria verdadeiras “cavernas”.

O Estado de Natureza não requer 500 pés de pedra; ele existe onde a polícia e o juiz não alcançam.

Nestas “sociedades bloqueadas”, o crime organizado atua como poder paralelo, ditando novas, rigorosas e brutais leis de sobrevivência.

Quem dita a lei quando o Estado se ausenta?

O Impacto na Sua Carreira Jurídica



Advogados

A lei fria é insuficiente. O bom advogado deve ser como Foster (achando a brecha no propósito social) ou como Handy (usando pragmatismo para convencer o júri e a opinião pública).



Ministério Público

Exige o rigor de Keen para defender o ordenamento jurídico, mas acende o alerta de Tatting: há casos extremos em que a persecução penal cega e inflexível gera injustiças brutais.



Magistratura

Destrói a doce ilusão de que o juiz é apenas a “boca da lei”. Exige imensa ^{Margin} maturidade para equilibrar os limites do ativismo, o clamor das ruas e a segurança jurídica.



Pegadinhas de Prova (Cuidado!)



Foster defendia que a decisão deveria agradar a opinião pública.

FALSO! Quem ouviu a fofoca e defendeu o clamor popular foi HANDY (Realista). Foster defendeu o Estado de Natureza e o Propósito da Lei.



O Juiz Tatting condenou os réus porque sentiu repulsa moral pelo canibalismo.

FALSO! Ele sentiu enorme repulsa, mas se ABSTEVE do caso por um colapso cognitivo e moral. Ele não votou nem inocente, nem culpado.



Truepenny e Keen usaram exatamente os mesmos argumentos para condenar.

FALSO! Truepenny terceirizou o problema pedindo clemência ao Executivo. Keen rejeitou totalmente a clemência, exigindo apenas a aplicação estrita e cega do Legislativo.



Mnemônico Definitivo: A Regra dos '5'

T

TRUEPENNY =
Texto + Terceiriza.
(Lê o texto, e
terceiriza o perdão).

F

FOSTER =
Filosófico +
Fins sociais.
(Jusnaturalismo
e o propósito).

T

TATTING = Travou.
(Omissão. Conflito
irremediável entre
emoção e razão).

K

KEEN =
Kelseniano.
(Letra estrita,
separação duríssima
dos poderes).

H

HANDY = Humano /
Hype do povo.
(Realismo pragmático,
90% das pesquisas).

APROVADO